

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800262-15.2025.8.14.0085

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A.

APELADO: TOMÉ DE SOUZA LAMEIRA RELATORA: DES^a. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, com fundamento na ausência de prova da contratação de empréstimo consignado no valor de R\$ 4.990,04. A sentença fixou indenização por danos morais em R\$ 5.000,00, reconheceu a inexistência do vínculo contratual e determinou devolução em dobro dos valores debitados. A parte apelante requereu a validade da contratação, afastamento ou redução do valor dos danos morais e reconhecimento da compensação de valores supostamente depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e fixar seu valor; e (iv) determinar se é possível a compensação dos valores supostamente disponibilizados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 297 do STJ, impondo-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
2. A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório quanto à validade do contrato eletrônico, ao deixar de apresentar elementos robustos, como geolocalização, gravação de voz ou assinatura biométrica validada, capazes de demonstrar a regularidade da contratação.
3. Em consonância com o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, recai sobre o banco o dever de provar a autenticidade do contrato bancário quando impugnada a assinatura pelo

consumidor.

4. O banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas no âmbito das suas operações, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, não sendo afastada sua responsabilidade por suposta ação de terceiros.
5. A repetição em dobro dos valores descontados é devida, considerando que todos os descontos ocorreram após 30/03/2021, conforme modulação fixada no julgamento do EAREsp 600663/RS pelo STJ.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da indevida retenção de valores de caráter alimentar, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, conforme jurisprudência reiterada.
7. A indenização por danos morais, inicialmente fixada em R\$ 5.000,00, deve ser reduzida para R\$ 3.000,00, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme precedentes em casos análogos.
8. A compensação dos valores supostamente depositados na conta do consumidor é incabível diante da ausência de comprovação documental idônea da efetiva entrega da quantia pela instituição financeira, sendo insuficientes prints unilaterais ou documentos internos sem autenticação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido para diminuir dano moral.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre consumidor e instituições financeiras, com inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência do autor.
2. Cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação de empréstimo, sobretudo quando impugnada a autenticidade do contrato por alegação de fraude.
3. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida para descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação firmada no EAREsp 600663/RS.
4. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário enseja indenização por danos morais, presumidos pela privação de verba alimentar.
5. A ausência de prova idônea da entrega do valor contratado impede a compensação de eventuais quantias depositadas pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1.061); STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; Súmulas 297 e 479 do STJ; TJ-SP, Apelação Cível 1007767-95.2021.8.26.0597, j. 02.09.2022; TJ-PA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Des.^a Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de **APELAÇÃO CÍVEL** interposta por **BANCO AGIBANK S.A.** nos autos da **AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA** ajuizada por **TOMÉ DE SOUZA LAMEIRA** que julgou **procedentes** os pedidos do autor.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Na inicial, o autor, Tomé de Souza Lameira, alegou que não celebrou contrato de empréstimo consignado nº 1525166840, o qual originou descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R\$ 120,80 por parcela, totalizando empréstimo de R\$ 4.990,04 em 84 parcelas, requerendo a declaração de nulidade do referido contrato, bem como indenização por danos morais e repetição do indébito em razão das cobranças indevidas realizadas pelo banco.

Em contestação o Banco Agibank S.A., em sua defesa, argumentou que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado mediante biometria facial e que os valores foram creditados na conta do autor. Alegou inexistência de responsabilidade por danos morais, sustentando validade da assinatura eletrônica e apresentou pedido contraposto para devolução dos valores transferidos à conta do autor.

O Juízo de 1º grau julgou procedente a ação, condenando o banco a pagar R\$ 5.000,00 por danos morais e a restituir os valores descontados em dobro, diante da ausência de comprovação da contratação.

Transcrevo o dispositivo da **SENTENÇA** objurgada (ID.29726129):

Declaro a inexistência da relação obrigacional em questão

contrato nº 1525166840; valor do empréstimo: R\$ 4.990,04; início do desconto: 02/2025; valor da parcela: R\$ 120,80.

Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento com exclusão dos débitos anteriores ao quinquênio da data do ajuizamento, já prescritos. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária e juros de mora na forma do art. 406 do CCB. O valor de R\$ 383,31 deverá ser devolvido ao banco com atualização pelos mesmos critérios acima e compensação do crédito a ser recebido pelo autor.

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R\$ 5.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais nos termos do art. 406 do CCB.

Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso, e, altere-se a classe processual no sistema para cumprimento de sentença.

Havendo apelação intime-se o apelado para resposta e encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso, sem trânsito pelo Gabinete.

Inhangapi, 09 de julho de 2025.

Sérgio Cardoso Bastos

Juiz Titular da Comarca de Inhangapi

Inconformado com o decisum, o banco/réu **BANCO AGIBANK S.A.** interpôs **RECURSO DE APELAÇÃO** (ID. 29726133), sustentando que:

- Houve **contratação regular**, com envio de documentos, **biometria facial** e **depósito do valor na conta da autora**;
- **Não houve cobrança indevida, sendo indevida a devolução em dobro dos valores**;
- O valor de R\$ 5.000,00 fixado a título de dano moral é **excessivo** e deve ser reduzido;
- Em caso de manutenção da condenação, deve-se permitir a **compensação de valores**;
- Requer a aplicação da **Lei nº 14.905/2024**, com uso para correção e juros.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado ID. 29726142.

É o relatório.

DECIDO

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas "a", do CPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Cinge-se a controvérsia à análise da validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, à existência de vício de consentimento por parte do autor e às consequências jurídicas daí decorrentes, notadamente quanto à repetição do indébito, à indenização por danos morais e à imputação de litigância de má-fé.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido: Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Na exordial o autor/apelado alegou que a contratação vinculada ao seu benefício previdenciário foi eivada de vício, tendo sido realizada mediante fraude perpetrada pela instituição financeira recorrida.

Argumentou que jamais anuiu à referida contratação, inexistindo, por conseguinte, relação jurídica válida a amparar os descontos mensais que lhe vêm sendo imputados.

Da análise detida dos autos revela que o autor/apelado ao instruir sua petição inicial, acostou documentação suficiente a indicar a vinculação do contrato de nº 1525166840 no valor de R\$ 4.990 .04 ao seu benefício do INSS (ID. 29728213, p.03).

Embora o banco apelante afirme que o ajuste foi formalizado regularmente, não logrou êxito em produzir prova robusta e inequívoca da higidez da relação contratual, limitando-se a apresentar cópia do suposto contrato eletrônico sem qualquer lastro adicional que atestasse a veracidade dos dados biométricos (ID 29726062).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário . Impugnação ao empréstimo eletrônico, com captação da imagem facial e assinatura digital. Caso concreto: Relação de consumo. Cumpre ao Banco o ônus da prova acerca da efetiva manifestação de vontade da mutuária. Questionamentos quanto ao IP e quanto à geolocalização, não respondidos – Operações renegociadas, não exibidas – Áudio de gravação de diálogo que precedeu ao ajuste, não exibido - Contrato que, à falta de prova do elemento volitivo, é declarado nulo - Devolução em dobro dos valores descontados - Danos morais reconhecidos pela privação de recursos de subsistência . Indenização arbitrada em R\$ 10.000,00 - Valor adequado e que cumpre as finalidades do ressarcimento e da advertência - Ação julgada procedente. Sentença reformada. - RECURSO PROVIDO EM PARTE .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10077679520218260597 Sertãozinho, Relator.: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 02/09/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2022)

À luz da relação de consumo estabelecida entre as partes, impõe-se a inversão do ônus da prova em benefício da consumidora hipossuficiente, nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, cabia à instituição financeira demonstrar cabalmente a autenticidade da contratação eletrônica, ônus do qual não se desincumbiu.

Neste ponto, é oportuno destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.061, segundo o qual, havendo impugnação específica do consumidor quanto à autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário,

recai sobre a instituição financeira o dever de comprovar a veracidade do instrumento apresentado.

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a Súmula 479 do STJ: "*As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias*".

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. *In verbis*:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelante.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do apelado, entendo que a devolução deve ser realizada de forma simples quanto aos valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos valores descontados após essa data, conforme será exposto a seguir.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não é necessária a demonstração de má-fé para que haja repetição do indébito nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Ocorre que, ao julgar os Embargos de Divergência no EAREsp 600663/RS, a Corte decidiu modular os efeitos da tese, de modo que a devolução em dobro somente seria exigível para os descontos realizados a partir da data de publicação do acórdão paradigma, qual seja, 30/03/2021. Transcreve-se o excerto relevante da decisão:

"A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS: Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão." (STJ - EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJe 30/03/2021)

Assim, aplicando-se tal modulação ao presente caso:

- **Contrato nº 1525166840 valor do empréstimo R\$ 4.990,04**

- Início dos descontos: 28/02/2025, parcela de R\$ 120,80 mensais
- Como todos os descontos são posteriores a 30/03/2021: devolução em dobro

Portanto, respeitada a modulação de efeitos fixada pelo C. STJ, todos os valores indevidamente descontados devem ser devolvidos em dobro, pois posteriores a 30/03/2021.

Assim, em se tratando de **dano material** (repetição do indébito) decorrente de **relação extracontratual**, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso se mostra *in re ipsa*, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo apelado, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, reduzo a indenização por danos morais de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ... Ver ementa completa cada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R\$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E

DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

No que tange aos danos morais, corrigido de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido. []

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelada.

Cabia à instituição financeira demandada à comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte autora dos valores do contrato, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...)

4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA

ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido nesse sentido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R\$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei, nos termos da fundamentação apresentada. []

Mantenho as custas e honorários a cargo do banco/apelante, sem proceder à majoração dos honorários recursais, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que esta medida apenas se aplica nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora